

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1414/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย พิทักษ์ เปลี้นน ผดุง
นาย กำพล ป อม หา ธรรม กิจ

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

จำเลยเป็นเจ้าของและเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้
รับอนุญาต ที่ผู้ร้องอ้างว่าโต๊ะบิลเลียดพร้อมอุปกรณ์เป็นของผู้ร้องก็เพียงแต่อ้างว่า
จำเลยได้ทำสัญญาเช่าซื้อโต๊ะบิลเลียดพร้อมอุปกรณ์ไปจากผู้ร้องปรากฏตามสัญญา
เช่าซื้อที่อ้างเป็นพยานหลักฐาน ซึ่งหากมีสัญญาเช่าซื้อในขณะที่จำเลยถูกจับกุม
จำเลยน่าจะนำมาแสดงต่อเจ้าพนักงานตำรวจในชั้นจับกุมหรือสอบสวนการที่จำเลย
ไม่บอกต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือแสดงสัญญาเช่าซื้อนั้นคงเป็นเพราะจำเลยไม่ได้ทำ
สัญญาเช่าซื้อไว้ การที่ผู้ร้องนำมาแสดงในภายหลังเพื่อร้องขอของกลางคืน อาจจะทำ
ขึ้นในภายหลังก็ได้ผู้ร้องอ้างตนเองเป็นพยานเพียงปากเดียวไม่มีพยานอื่นบอก
ความสนับสนุน และคดีนี้ศาลสั่งริบของกลางเป็นเวลาเกือบ 1 ปี ผู้ร้องเพิ่งมายื่น
คำร้องขอคืนของกลาง พยานผู้ร้องจึงเป็นพิรุธไม่น่าเชื่อถือ ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า
โต๊ะบิลเลียดพร้อมอุปกรณ์ของกลางเป็นของผู้ร้อง.

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. 2478 และให้ริบโต๊ะบิลเลียด 1 ตัว ไม้คิว 12 อัน ไม้เรียว 5 อัน ลูกบิลเลียด 13

ลูก เงินสด 237 บาท และกระดาษจดเวลา 1 แผ่น ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า โต๊ะบิลเลียด ไม้คิว ไม้เรียว และลูกบิลเลียดของกลางเป็น
ของผู้ร้องให้จำเลยเข้าซื้อไปและยังชำระค่าเข้าซื้อไม่ครบ ผู้ร้องไม่ได้มีส่วนรู้เห็น
เป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลย ขอให้ศาลคืนของกลางดังกล่าวแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้คืนโต๊ะบิลเลียด ไม้คิว ไม้เรียวและลูกบิลเลียด
ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงฟังได้มั่นคงว่าจำเลยเป็นเจ้าของและเป็นผู้จัด
ให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นของผู้
ร้องก็เพียงแต่อ้างว่าจำเลยได้ทำสัญญาเข้าซื้อโต๊ะบิลเลียดพร้อมอุปกรณ์ไปจากผู้ร้อง
ปรากฏตามสัญญาเข้าซื้อเอกสารหมายเลข ร.4 และอ้างว่าจำเลยได้ชำระค่าเข้าซื้อไปแล้ว
1 งวด คงเหลือเพียงงวดเดียว คือตามเช็คเอกสารหมายเลข ร.5 ซึ่งเรียกเก็บเงินไม่ได้
ได้ทวงถามจำเลยจำเลยว่าได้โต๊ะบิลเลียดถูกยึด เห็นว่า หากมีสัญญาเข้าซื้อในขณะที่
จำเลยถูกจับกุม จำเลยน่าจะนำมาแสดงต่อเจ้าพนักงานตำรวจในชั้นจับกุมหรือ
สอบสวน การที่จำเลยไม่บอกต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือแสดงสัญญาเข้าซื้อนั้น คง
เป็นเพราะจำเลยไม่ได้ทำสัญญาเข้าซื้อไว้ การที่ผู้ร้องนำมาแสดงในภายหลังเพื่อ
ร้องขอของกลางคืนอาจจะทำขึ้นในภายหลังก็เป็นได้ ผู้ร้องอ้างตนเองเป็นพยาน

เพียงปากเดียวไม่มีพยานอื่น เบิกความสนับสนุน และคดีนี้ศาลสั่งริบของกลางเป็นเวลาเกือบ 1 ปี ผู้ร้องเพิ่งมายื่น คำร้องขอคืนของกลางพยานผู้ร้องจึงเป็นพิรุณไม่น่าเชื่อถือ ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโตะบิลเลียดพร้อมอุปกรณ์ของกลางเป็นของผู้ร้อง..."

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง.

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เพ็ง เพ็งนิตี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ